

1509915-28.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO

Vistos.

DIEGO DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 27 de abril de 2022, por volta das 07h35min, na Rua K, nº 21, São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda -

CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7091, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509915-28.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509915-28.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO

Vistos.

DIEGO DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 27 de abril de 2022, por volta das 07h35min, na Rua K, nº 21, São Rafael, nesta cidade, o acusado transportava e trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 146 (cento e quarenta e seis) porções de droga popularmente conhecida como "maconha" (THC), com massa líquida de 238,8 gramas; 40 (quarenta) porções de cocaína em pó, com massa líquida de 25,7 gramas; 124 (cento e vinte e quatro) porções de cocaína na forma popularmente conhecida como "crack", com massa líquida de 17,6 gramas; e 49 (quarenta e nove) frascos da droga conhecida como "lança-perfume", contendo 490 mililitros, tal como descrito no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14, Laudo de Constatação Provisório de fls. 16/19 e Exame Químico-Toxicológico a ser oportunamente juntado, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e Regulamentar.

O réu foi preso em flagrante (fls. 06/07), decretada a prisão preventiva (fls. 42/45). A denúncia foi recebida (fls. 62/64)), o réu foi citado (fls. 104) e apresentou resposta à acusação (fls. 101/102). Em audiência, foi mantida a decisão que recebeu a denúncia (fls. 108/110). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Nos debates, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos termos da denúncia, entendendo provadas a autoria e a materialidade do delito, assim como a declaração da perda dos bens.

A d. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probante. Formulou pedidos favoráveis em sede de aplicação de pena.

É o relatório.
Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fl. 19), laudo de constatação (fls. 21/24), laudo pericial (fls. 65/68), bem como pela prova oral.

A autoria, de igual modo, também foi demonstrada.

Danilo Ferreira Pinto, policial militar, recordou-se que estavam em patrulhamento e ao passar pela via, avistaram um rapaz que estava em conhecido ponto de uso de entorpecentes. Ao passarem, ele estava em posse de drogas e havia outros usuários próximos. Não se lembra se ele estava sentado com a bolsa próxima dele. Os usuários estavam no escadão, de impossível acesso as motos em ponto de distribuição. Ele estava sozinho no momento. Pelo que se lembra as drogas estavam numa sacola, no chão, próximo ao local onde estava sentado. Acredita que tudo o que foi apreendido estava bolsa. Ele confessou que praticava a venda, disse que era o primeiro dia e não esboçou tentativa de fuga.

Danilo Sales da Silva, policial militar, disse que no local foi encontrado o acusado com uma sacola preta próxima a ele. O local é conhecido pela prática de drogas. As drogas estavam à distância de um metro do acusado. O local é uma praça, o acusado estava sentado, mas não sabe precisar onde ele estava sentado. Para esta ocorrência, as câmeras de farda foram acionadas. Não se lembrou se havia outras pessoas próximas ao réu quando abordado. As drogas estavam aparentes. Havia maconha, pinos de crack, dinheiro e cocaína. Não conhecia o réu de outra ocorrência. Não se recordou qual valor apreendido, mas foi encontrado junto com a sacola. Não se recordou se chegou a advertir os direitos do acusado.

DIEGO DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO, confessou a prática dos fatos. Estava na rua há dois anos e três meses, mas passou necessidade e fome, o que motivou a prática dos fatos descritos na denúncia. As drogas estavam escondidas atrás do muro, sob o mato. Eles encontraram procurando. Encontraram lança-perfume, porções de maconha, crack e cocaína, tudo na sacola. A única coisa que estava consigo eram dois reais. Os policiais desconfiaram do interrogando porque estava sozinho e o local já é ponto de tráfico. Nega que tenha levantado rapidamente ao ver a polícia. Disse que estava em pé, mexendo no celular, não estava sentado. Estava no local desde as 04 horas da manhã.

Contrariamente ao quanto alegado, as provas colhidas, sob a égide do princípio constitucional do contraditório, fundamentam o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Os policiais relataram a ocorrência nos moldes descritos na denúncia, confirmada pela prova ora colhida em juízo, relataram que o local era conhecido ponto de venda de drogas, que apenas o réu estava no local e que as drogas foram encontradas à distância de um metro, aproximadamente. Tais fatos foram confirmados em juízo pelo réu que confessou a prática. Sustentou que passava por dificuldades e aceitou a oferta para vender drogas, arrolando as substâncias que estavam na sacola. Apenas afirmou que foram os policiais que encontraram as drogas, mas não negou a posse. Ademais, os fatos se deram às 7h35min, não tendo o acusado apresentado outro motivo para estar sentado na praça.

A sua confissão, portanto, se dá em perfeita consonância com a versão dos policiais. Nenhum fato concreto foi apontado que pudesse causar descrédito aos depoimentos deles. Ao contrário, a apreensão tal qual se deu apenas demonstra a lisura da conduta dos mesmos.

Nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206, primeira parte, do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

O depoimento policial só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas que fazem parte dos quadros da polícia não foram contraditadas, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. “Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304.

No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade

policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto – J. 05/09/2006.

No caso dos autos, não se vislumbra nenhum abuso por parte dos policiais, sendo cioso notar que restou provado que os policiais e o réu não se conheciam anteriormente aos fatos.

As circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação ante a dinâmica relatada, a quantidade e variedade de entorpecentes, o dinheiro apreendido, o horário da apreensão, demonstram de modo cabal que eram voltados à venda ou ao fornecimento a terceiros.

Assim, diante do acervo probatório produzido nos autos, a procedência parcial da ação penal é medida de rigor.

Passo à fixação da pena:

O acusado ostenta maus antecedentes em função condenação proferida pela 23ª Vara Criminal. Auto de Prisão em Flagrante: 0000165-77.2012.8.26.0050. Assim, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, resultando em 5 (cinco) e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em segunda fase, fixa reconhecida a reincidência específica em função da condenação proferida no processo que correu junto à 14ª Vara Criminal. Ação Penal – Procedimento Ordinário: 0001464-12.2014.8.26.0635 (0003729-97.2016.8.26.0026). Contudo, fica compensada com a confissão.

Em terceira fase, nada há a ser considerado.

Em razão da reincidência específica, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu DIEGO DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo ainda calculada a pena pecuniária na forma prevista e no valor mínimo fixados pelo artigo 43 da Lei nº 11.343/2006, por não existir razões informadas nos autos para sua exacerbação.

O acusado respondeu ao processo preso, pois presentes os requisitos para a prisão cautelar, situação que não se altera, mormente ante a condenação ora proferida e levada em consideração a reincidência específica. Assim, não poderá recorrer em liberdade.

Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei.

Declaro a perda do valor apreendido, demonstrada a origem venda ilícita de drogas. Oficie-se comunicando-se.

Fica o réu condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos da lei, observando-se que nestes autos foi beneficiário da Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 05 de agosto de 2022.

Fabíola Oliveira Silva.

Juíza de Direito.

Assina digitalmente.